



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ 320

ว่าด้วย ความรับผิดชอบทางแพ่ง

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย ความรับผิดชอบทางแพ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 320 ว่าด้วย ความรับผิดชอบทางแพ่ง”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2545 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 272 ว่าด้วย ความรับผิดชอบทางแพ่ง

(2) ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 298 ว่าด้วย ความรับผิดชอบทางแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

บรรดาข้อบังคับและมติคณะกรรมการ กฟผ. อันใดที่กำหนดไว้แล้วใน ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

(1) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

(2) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(3) “กรรมการสอบสวน” หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนที่ ผู้ว่าการตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้

(4) “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้าง

(5) “ค่าจ้างคำนวณรายเดือน” หมายความว่า ค่าจ้างรายวันที่ได้ คำนวณเป็นรายเดือน โดยคิด 26 วันเป็น 1 เดือน

¹⁾ ข้อ 5 เมื่อทรัพย์สินของ กฟผ. สูญหายหรือเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะการทุจริต หรือโดยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ให้ผู้ว่าการตั้งกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย ๒ คน เพื่อดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในกรณีนั้นโดยไม่ต้องรอฟังผลของการดำเนินคดีทางอาญาหรือการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิด เว้นแต่เป็นกรณีที่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบชัดเจน หรือมีผู้ที่ผู้ว่าการเห็นว่าเป็นผู้เชื่อถือได้ยอมรับผิดชอบในความเสียหายนั้นแล้ว

ในกรณีที่ผู้ว่าการเป็นผู้ถูกสอบสวน ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวน

ข้อ 6 ให้กรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวนต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนทราบคำสั่งให้ทำการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าการจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการสอบสวนออกไปอีกคราวละไม่เกิน 30 วันก็ได้ แต่จะต้องระวังมิให้คดีขาดอายุความหากจะมีการฟ้องร้องตามกรณีที่สอบสวนนั้น

¹⁾ ข้อ 7 เมื่อผู้ว่าการได้รับรายงานและสำนวนการสอบสวนแล้ว หากเห็นว่า มีผู้ใดต้องรับผิดชอบให้ดำเนินการเรียกชดเชยให้แล้วเสร็จไปโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบใดไม่ยอมชดเชย บิดพลิ้ว หรือประวิงเวลา ให้ดำเนินคดีต่อไปโดยระวังมิให้คดีขาดอายุความ

หากผลของการสอบสวนปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบและความเสียหายนั้นคำนวณเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้ผู้ว่าการพิจารณาสั่งการได้ แต่ถ้าความเสียหายนั้นคำนวณเป็นมูลค่าเกิน 5,000,000 บาท ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าผู้ใดควรต้องรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบจะเกิด ประกอบด้วย รองผู้ว่าการขึ้นไปเป็นประธานกรรมการ และผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นอีกไม่เกิน 4 คน หากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบ ให้ผู้ว่าการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และรายงานคณะกรรมการเพื่อทราบ แต่หากปรากฏว่าไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชอบ ให้รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานซึ่งขับหรือควบคุมรถหรือเครื่องจักรกลตามตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนดหรือเพราะมีเหตุจำเป็น หากมีกรณีจะส่งปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้าง โดยให้ผู้คำประกันการเข้าปฏิบัติงานของผู้นั้นชำระเงินค่าเสียหายและหรือหักชดเชยค่าเสียหายจากเงินประกันการเข้าปฏิบัติงานของผู้นั้น หรือเงินอื่นใดที่ผู้นั้นจะพึงได้รับจาก กฟผ. และจะตัดบัญชีส่วนที่เหลือเป็นสูญก็ให้กระทำได้ โดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย การพัสดุ โดยอนุโลม หรือข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการนั้น ๆ

¹⁾ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 378

ใช้บังคับ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อ 8 ในการขับหรือควบคุมรถหรือเครื่องจักรกลเพื่อปฏิบัติงานของ กฟผ. ถ้าผู้ปฏิบัติงานซึ่งขับหรือควบคุมรถหรือเครื่องจักรกลดังกล่าวตามตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด หรือเพราะมีเหตุจำเป็น ต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. เนื่องจากรถหรือเครื่องจักรกลที่ตนขับหรือควบคุมเกิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิบัติงานกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวรับผิดชอบใช้ความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งขับหรือควบคุมรถ ให้รับผิดชอบใช้ดังนี้
 - (ก) สำหรับความเสียหาย 6,000 บาทแรก ให้รับผิดชอบใช้

เต็มจำนวน

- (ข) สำหรับความเสียหายส่วนที่เกิน 6,000 บาท ให้รับผิดชอบใช้

ร้อยละ 40

- (2) ผู้ปฏิบัติงานซึ่งขับหรือควบคุมเครื่องจักรกล ให้รับผิดชอบใช้ดังนี้
 - (ก) สำหรับความเสียหาย 8,000 บาทแรก ให้รับผิดชอบใช้

เต็มจำนวน

- (ข) สำหรับความเสียหายส่วนที่เกิน 8,000 บาท ให้รับผิดชอบใช้

ร้อยละ 50

แต่ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายเกินกว่า 4 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือนของผู้ปฏิบัติงานนั้น ความเสียหายส่วนที่เหลือให้เป็นค่าใช้จ่ายของ กฟผ.

ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงความเสียหายที่ กฟผ. ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะผู้ปฏิบัติงานกระทำโดยจงใจ ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายเต็มจำนวน

ข้อ 9 ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน กฟผ. หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด

กรณีที่ความเสียหายเกิดจากการกระทำของผู้ปฏิบัติงานหลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับและผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น

ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีเหตุสมควร ให้ผู้ว่าการมีอำนาจลดจำนวนเงินที่ผู้ต้องรับผิดชอบจะต้องชดใช้ให้แก่ กฟผ. ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้ต้องรับผิดชอบใช้เงินเป็นผู้ปฏิบัติงาน ยินยอมชดใช้เงิน แต่ไม่สามารถส่งใช้ทั้งหมดในคราวเดียว ผู้ว่าการจะส่งผ่อนผันให้ผู้นั้นผ่อนใช้เป็นงวดก็ได้ โดยให้พิจารณากำหนดจำนวนเงินผ่อนใช้แต่ละงวดให้ได้ส่วนกับจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบและเงินเดือนหรือค่าจ้างของผู้ต้องรับผิดชอบ

ข้อ 12 การรับผิดชอบใช้เงินตามข้อบังคับนี้ ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความผิดทางวินัย

ข้อ 13 ผู้ว่าการจะมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ 14 ให้ผู้ว่าการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งขับหรือควบคุมรถหรือเครื่องจักรกลที่มีเหตุจำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ กฟผ. เนื่องจากรถหรือเครื่องจักรกลที่ตนขับหรือควบคุมเกิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หากอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และยังมีได้มีการชำระค่าเสียหายให้เสร็จสิ้น ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับเดิมที่ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2545



(นายสมชัย ฤชุพันธุ์)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย